

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI SHAH ALAM
DI NEGERI SELANGOR
PERMOHOAN NO.: 2402-A0010-003-0053**

Antara

NOR ISHAH BINTI IDRIS

PEMOHON

Iwn

MAT HANAFI BIN ABAS

RESPONDEN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Panel), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel) Pada 10 Julai 2024 / 4 Muharam 1445H]

[Undang-Undang Keluarga Islam - Semakan terhadap Perintah Injeksi Tegahan Gangguan terhadap pihak Responden – Perintah keluar rumah terhadap Pemohon]

Peguam Syarie Perayu : Wan Rosmawati Wan Ali
(Tetuan: Wan Rosmawati & Asst.)

Peguam Syarie Responden : Majdah binti Musa
(Tetuan Nailah Ramli & Partners)

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 26/11/1993 di Bagan Datuk, Perak dan pihak-pihak telah bercerai pada 5/12/2022 di Shah Alam, Selangor

dengan perceraian talak satu talak Rajie.

[2] Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan 4 orang anak iaitu:

i- Nurul Izatty binti Mat Hanafi berumur 29 Tahun

ii- Nurul Atieqah binti Mat Hanafi berumur 25 tahun

iii- Nurul Nabilah Az-Zahra binti Mat Hanafi berumur 21 tahun

iv- Nurul Izzah Haziqah binti Mat Hanafi berumur 23 tahun.

[3] Selepas perceraian Pemohon terus tinggal di rumah kelamin yang dibeli oleh Responden di Alamat No.2 Lot 2932A Lorong Anggerik Kampung Paya Jaras Hilir 47000 Sg. Buluh Selangor. Rumah kelamin ini lah yang menjadi subjek pertikaian antara Pemohon dan Responden dalam perintah injuksi yang telah dikeluarkan oleh Hakim Bicara.

[4] Permohonan semakan ini adalah terhadap kes Mal No: 2305-H0210-441-0345. Dalam kes ini pihak Responden telah mendapat satu perintah Interim Injeksi ke atas Pemohon dan Hakim Bicara telah membuat Perintah pada 1/4/2024 seperti berikut:

1. *Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan Seksyen 107 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
2. *Mahkamah memerintahkan Responden iaitu Siti Ishah binti Idris untuk keluar dari rumah yang beralamat di No.2 Lot 2932A Lorong Anggerik Kampung Paya Jaras Hilir 47000 Sungai Buluh Selangor.*
3. *Mahkamah memerintahkan Responden untuk menahan diri daripada mengganggu atau nenceroboh Pemohon sama ada ditempat awam atau persendirian secara fizikal, mental mahupun lisan dan bertulis atau apa-apa cara yang lain.*

4. *Perintah ini adalah berkuatkuasa sehingga kes tuntutan harta sepencarian No:2308-0210-212-0619 selesai dibicarakan atau sehingga perintah lain diputuskan oleh Mahkamah.*

[5] Pemohon tidak berpuashati dengan Keputusan mahkamah tersebut dan memohon Mahkamah Yang Mulia ini membuat Semakan berdasarkan alasan berikut:

i- Hakim Bicara telah terkhilaf apabila meluluskan permohonan Responden dan memerintahkan Pemohon supaya keluar daripada rumah di alamat No: 2 Lot 2932A Lorong Anggerik Kampung Paya Jaras Hilir 47000 Sungai Buluh Selangor sedangkan wujud pengakuan Responden bahawa sebanyak RM200,000 hasil jualan harta pusaka Pemohon telah digunakan untuk rumah tersebut.

ii- Hakim Bicara telah terkhilaf apabila meluluskan permohonan Responden dan memerintahkan Pemohon menahan dirinya dari mengganggu atau mencerooh Responden sama ada di tempat awam atau persendirian secara fizikal, mental mahupun secara lisan dan bertulis dan/atau dengan apa-apa cara yang lain, sedangkan tidak ada pembuktian daripada Responden berhubung dakwaan Responden tersebut.

[6] Pemohon dalam perenggan 9.1 Afidavit Sokongan menyatakan bahawa tanah yang dipertikaikan iaitu di No.2 Lot 2932A Jalan Anggerik Kampung Paya Jaras Hilir, 47000 Sungai Buluh telah dibeli oleh Responden pada tahun 2012 iaitu ketika Pemohon dan Responden masih suami isteri. Ketika itu rumah kelamin masih belum didirikan di atas tanah tersebut.

[7] Pada penghujung 2012 Responden telah membina tapak rumah dan naikan dinding rumah namun rumah tersebut terbengkalai selama 6 bulan pada tahun

2013. Bagi menampung perbelanjaan untuk membina dan menyiapkan rumah tersebut, Pemohon telah menjual rumah dan tanah pusaka miliknya di Kampung Teluk Buloh, Hutan Melintang, Perak dengan harga RM220,000 disebabkan Responden kehabisan modal.

[8] Merujuk Affidavit sokongan Pemohon di perenggan 9.8 menyatakan bahawa Responden juga telah mengakui di dalam Affidavit balasan Responden bertarikh 6/11/2023 melalui Kes Mal No: 2305-H0210-441-0345 bahawa Responden menerima hasil jualan tanah pusaka Pemohon sebanyak RM200,000 yang dimasukkan ke dalam akaun Responden.

[9] Diperenggan 9.9 Affidavit Sokongan Pemohon menyatakan bahawa Responden mendakwa rumah dibina dengan menggunakan wang beliau, namun tiada sebarang bukti dan tiada Affidavit Jawapan difailkan oleh Responden bagi menjawab dakwaan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam kes ini.

[10] Responden di dalam permohonan injuksi telah menjadikan isu berdua-duaan dalam rumah membawa kepada kemudaratan ditangkap khalwat. Di perenggan 9.14 Affidavit Pemohon nyatakan Pemohon tinggal bersama anak-anak Perempuan di rumah tersebut bahkan anak pertama baru sahaja kematian suami.

[11] Pemohon menyatakan di dalam perenggan 9.16 Affidavit Sokongan bahawa Responden telah gagal menunjukkan keperluan mendesak untuk mendapatkan perintah injuksi tersebut dan tiada usaha oleh Pemohon untuk melupuskan tanah tersebut sehingga menyebabkan Responden failkan injuksi tersebut.

[12] Selain itu, Pemohon menyatakan dalam perenggan 9.17 dan 9.18 bahawa tiada apa-apa pembuktian dibawa oleh Responden yang menunjukkan Pemohon memberi ancaman dan ugutan kepada Responden.

[13]Pemohon menyatakan di perenggan 9.19 bahawa beliau tinggal Bersama anak-anak di satu bahagian rumah iaitu bahagian dapur dan ruang tamu dan Responden di satu bahagian ruang tamu yang lain dan mempunyai satu bilik didiami oleh Responden. Walaupun tinggal dalam satu rumah , jarang sekali bertemu dan bercakap dengan Responden dan masing-masing uruskan hal masing-masing.

ISU

[13] Merujuk kepada Alasan-alasan semakan yang telah diujahkan oleh Pemohon, terdapat satu (2) isu yang berbangkit untuk diputuskan iaitu:

- i. Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila meluluskan permohonan Responden dan memerintahkan Pemohon supaya keluar daripada rumah di alamat No: 2 Lot 2932A Lorong Anggerik Kampung Paya Jaras Hilir 47000 Sungai Buluh Selangor sedangkan wujud pengakuan Responden bahawa sebanyak RM200,000 hasil jualan harta pusaka Pemohon telah digunakan untuk rumah tersebut.
- ii. Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila memerintahkan Pemohon menahan dirinya dari mengganggu atau menceroboh Responden sama ada di tempat awam atau persendirian secara fizikal, mental mahupun secara lisan dan bertulis dan/atau dengan apa-apa cara yang lain, sedangkan tidak ada pembuktian daripada Responden berhubung dakwaan Responden tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[14] Bagi maksud semakan ini, kami telah merujuk peruntukan seksyen 107 Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut:

“Perintah tegahan

107. (1) Mahkamah adalah berkuasa dalam masa perbicaraan hal ehwal suami isteri masih belum selesai atau pada atau selepas pemberian sesuatu perintah perceraian, fasakh, atau pembatalan, memerintahkan mana-mana orang menahan dirinya dari mengganggu atau menceroboh; dengan apa-apa cara pun ke atas suami atau isteri atau bekas suami atau bekas isterinya.

(2) Kemungkiran mematuhi sesuatu perintah yang dibuat di bawah seksyen ini boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.”.

[15] Kami berpendapat bahawa Mahkamah Bicara mempunyai kuasa secara perundangan untuk mengeluarkan apa-apa perintah tegahan atau perintah menahan diri daripada mengganggu atau menceroboh dengan apa-apa cara terhadap suami atau isteri atau bekas suami atau bekas isterinya.

[16] Merujuk peruntukan seksyen 200 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 menyatakan seperti berikut:

“Injunksi

200. (1) Atas permohonan mana-mana pihak dalam mana-mana kausa atau perkara, sebelum atau selepas pendengaran kausa atau perkara itu, Mahkamah boleh memberikan injunksi, sama ada atau tidak tuntutan untuk mendapatkan injunksi itu telah dimasukkan dalam saman, tuntutan balas atau notis pihak ketiga, mengikut mana-mana yang berkenaan.

(2) Permohonan di bawah seksyen ini tidak boleh dibuat sebelum tindakan dimulakan kecuali dalam keadaan yang mendesak.”.

[17] Kami berpendapat sesuatu permohonan Injunksi Tegahan di bawah seksyen 200 di atas mesti dinyatakan keadaan yang mendesak atau alasan yang menunjukkan keterdesakan yang memerlukan suatu perintah tegahan dikeluarkan oleh Mahkamah. Berdasarkan penelitian kami terhadap pliding di dalam kes

induk permohonan perintah injuksi Tegahan No Kes Mal: 2305-H0210-441-0345, Pemohon tidak memplidkan keadaan yang mendesak yang perlu Mahkamah Bicara buat penilaian dan pertimbangan yang wajar sebelum perintah injuksi dikeluarkan.

[18] Selain itu, di dalam alasan penghakiman Hakim Bicara juga tidak mengupas dan tidak menyentuh berkenaan keadaan yang mendesak yang wajar dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam memutuskan perintah injuksi Tegahan tersebut. Kekhilafan Hakim Bicara yang tidak membuat pertimbangan terhadap keadaan mendesak yang digariskan oleh Undang-Undang dalam seksyen 200 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 adalah sesuatu kesilapan yang menjejaskan keadilan kepada pihak Pemohon.

[19] Di dalam alasan penghakiman Hakim Bicara perenggan 9 menyatakan bahawa kedua-dua pihak dalam kes ini enggan bertolak ansur dalam menentukan siapa yang sepatutnya keluar rumah dan siapa sepatutnya kekal tinggal dalam rumah tersebut. Pemohon di dalam afidavitnya telah mendakwa pihak Responden masih tinggal di rumah tersebut walaupun tempoh idah telah tamat. Perkara ini diakui oleh Responden dalam afidavitnya bertarikh 29/8/23.

[20] Merujuk kepada perenggan 11 Alasan Penghakiman menyatakan bahawa Responden adalah pihak yang lebih layak tinggal di rumah tersebut kerana dokumen pemilikan rumah tersebut didaftarkan atas nama Responden seorang sahaja. Namun Pemohon di dalam afidavit sokongan dalam kes ini menyatakan bahawa rumah tersebut dibina dengan menggunakan wang Pemohon sebanyak RM 200,000 hasil daripada Pemohon menjual rumah pusaka beliau. Kami berpendapat walaupun rumah didaftarkan atas nama Responden tetapi Pemohon mempunyai kepentingan ke atas rumah tersebut. Pemohon sewajarnya dibenarkan tinggal di rumah tersebut sehingga Perkara subjek matter pemilikan

dan pembelian rumah tersebut seharusnya diputuskan di dalam kes induk Harta Sepencarian yang sedang dibicarakan di Mahkamah Tinggi.

[21] Pemohon selepas perceraian dengan Responden kekal tinggal di rumah tersebut walaupun tempoh idah telah tamat. Alasan Pemohon kerana Pemohon tiada tempat tinggal yang lain selain rumah tersebut. Pemohon tinggal bersama-sama anak-anak beliau. Kami berpendapat Pemohon tiada tempat lain selain rumah tersebut. Dengan perintah injuksi yang dikelaurkan terhadap Pemohon menyebabkan Pemohon tiada tempat tinggal yang lain. Sewajrnya Pemohon dan Responden tinggal di rumah tersebut dan boleh lah dibuat pembahagian dengan menaikan dinding atau sebagainya utk keselesaan dan mengelakan fitnah terhadap pihak-pihak.

[28] Berdasarkan ulasan-ulasan ini, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara tersilap dalam keputusannya apabila menerima dan membenarkan permohonan Injuksi Tegahan kepada Pihak Pemohon. Justeru, amat lah perlu untuk kamintuk kami campur tangan dalam keputusan yang telah diberikan.

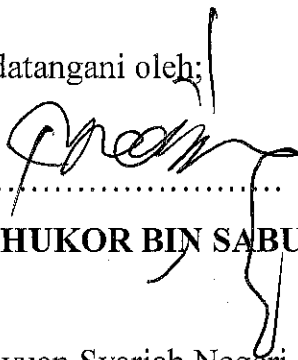
KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Kertas Kausa, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Semakan Pemohon **DITERIMA**.
2. Perintah Injuksi Tegahan yang diberikan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dalam Kes Permohonan No.: 2305-H0210-441-0345 pada 1/4/2024 **DIBATALKAN**.
3. Kes Harta Sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah dibicarakan dengan segera.

4. Kos ditanggung oleh pihak masing-masing.

Penghakiman ini dibaca dan ditandatangani oleh;

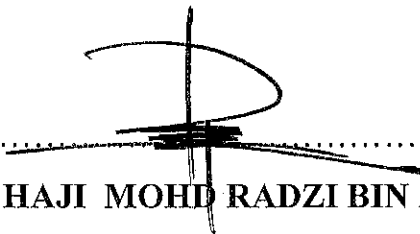


1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor